โครงการอบรมหลักสูตร

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ : ประเด็นเสี่ยงที่ผู้บริหารต้องรู้ และแนวทางป้องกันทางกฎหมาย

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้นสังกัด หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือต่อบุคคลภายนอก ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งแตกต่างจากความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตามกฎหมายดังกล่าวในกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้น หน่วยงานของรัฐจะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการได้เฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และหากเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็อาจไม่ต้องรับผิดชดใช้เต็มจำนวนความเสียหาย

ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั้น หน่วยงานของรัฐสามารถชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายไปก่อน และหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวคืนแก่ทางราชการได้ หากเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเจ้าหน้าที่อาจไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวคืนแก่ทางราชการเต็มจำนวนเช่นเดียวกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับมีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ผู้บริหารและนิติกรส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยกำหนด

2.3 เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยของนิติกรส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

3. ผู้เข้าร่วม

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ / หัวหน้าส่วน-หน่วย-สำนักงาน/นิติกร/บุคลากรส่วนนิติการ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 80 คน

4. รูปแบบการจัดโครงการอบรม

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด โดยมีกิจกรรมการซักถามปัญหา ข้อสงสัย และการตอบปัญหา

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

5.2 เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น สามารถดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแผนของทางราชการ

5.3 สามารถดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีที่ได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. วิทยากรบรรยาย

นายโกวิท ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

8. รายละเอียดเนื้อหาการบรรยาย

8.1 เส้นแบ่งความรับผิด: ‘ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง’ ดูอย่างไร? และเทคนิคการจำกัดความรับผิด

- ความแตกต่างทางกฎหมาย: วิเคราะห์ความต่างของความรับผิดตาม พ.ร.บ. ละเมิดฯ 2539 vs ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- เกณฑ์ตัดสินความประมาท: การตีความคำว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” จากบรรทัดฐานคำพิพากษา
- เทคนิคการบริหารความเสี่ยง: หลักการกำหนดสัดส่วนความรับผิด การหักส่วนความรับผิด และการปลดล็อกความรับผิดแบบ "ลูกหนี้ร่วม" เพื่อให้ชดใช้ตามส่วนเฉพาะบุคคล

8.2 ถอดรหัสจุดเสี่ยง: เมื่อปฏิบัติงานกลายเป็น ‘ละเมิด’ และวิธีรับมือเมื่อถูก สตง. ชี้มูล

- นิยามและขอบเขต: เจาะลึกความหมายของ "การละเมิด" vs "เหตุสุดวิสัย" ในบริบทมหาวิทยาลัย
- รับมือตรวจเงินแผ่นดิน: แนวทางปฏิบัติเมื่อ สตง. ชี้มูลความผิด ตาม พ.ร.บ. ตรวจเงินแผ่นดิน และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง (ฉบับปี 2561)
- กลไกการเอาผิด: เจาะลึกฐานอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทั้งกรณีละเมิดต่อหน่วยงานต้นสังกัด และละเมิดระหว่างหน่วยงานรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และ กฎหมายปกครอง

8.3 คัมภีร์กรรมการสอบข้อเท็จจริง: ขั้นตอนการทำสำนวนให้รัดกุม การนับอายุความ และจุดตายที่ทำให้คำสั่งเสียเปล่า

- การจัดทำสำนวนมืออาชีพ: สรุปขั้นตอนการสอบสวนและการส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบใหม่ปี 2562

- ☐ กับดักอายุความ: การนับอายุความตาม พ.ร.บ. ละเมิดฯ vs อายุความแพ่ง ตามแนวทางศาลปกครองสูงสุดและกฤษฎีกา
- ☐ Checklist สำคัญ: กรณีขาดอายุความยังต้องสอบสวนหรือไม่? และการทำสำนวนอย่างไรไม่ให้ถูกเพิกถอนในภายหลัง

8.4 บริหารจัดการคำสั่งชดใช้ค่าสินไหม: การอุทธรณ์ การฟ้องศาล และการจัดการกรณีพิเศษ

- ☐ การออกคำสั่งทางปกครอง: กลไกการสั่งชดใช้กรณีทุจริต หรือกรณีมีผู้เกี่ยวข้องหลายระดับ (ผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชา)
- ☐ กระบวนการโต้แย้งสิทธิ: เทคนิคการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การพิจารณาคำขออุทธรณ์ และการเตรียมตัวฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
- ☐ การจัดการกรณีผู้รับผิดเสียชีวิต: แนวทางปฏิบัติทางกฎหมายในการเรียกค่าสินไหมจากกองมรดก ทั้งก่อนและหลังออกคำสั่งชดใช้
- ☐ การยุติข้อพิพาทและดอกเบี้ย: หลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ และการคำนวณดอกเบี้ยละเมิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย

กำหนดการฝึกอบรม

“ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ : ประเด็นเสี่ยงที่ผู้บริหารต้องรู้ และแนวทางป้องกันทางกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2569 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา	**กิจกรรม**
08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.	กล่าวรายงาน โดย หัวหน้าส่วนนิติการ (ผศ.จินตนา อุณหะไวทยะ)
09.10 – 09.30 น.	กล่าวเปิดโครงการ โดย อธิการบดี (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
09.30 – 12.00 น.	**"จากจุดเสี่ยงสู่แนวทางปฏิบัติ: เจาะลึกกระบวนการความรับผิดทางละเมิด มาตรฐานการสอบสวน และการป้องกันความเสี่ยงจากผลการชี้มูลของ สตง."** โดยนายโกวิท ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.30 น.	**"ถอดรหัสประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เส้นบางๆ ที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม: วิเคราะห์กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง"** โดยนายโกวิท ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุดต่อ

หมายเหตุ : 1. กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

2. มีบริการอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.